

1501121-82.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe.

Quanto às versões do acusado, admitiu a propriedade das drogas, contudo, negou a destinação ao tráfico. Segundo ele, eram para seu consumo.

Não obstante a narrativa apresentada pelo réu, não há dúvidas quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501121-82.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501121-82.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123990/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 24803404 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, BL5178-1/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2123990 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

PEDRO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado porque, segundo a acusação, no dia 6 de maio de 2022, por volta das 08h50min, na rua Anselmo Marquês Rodrigues, nº. 801, Casa 202, Jardim Manoel Penna, nesta cidade, tinha em depósito 110,58g (cento e dez gramas e cinquenta e oito miligramas) da substância "Cannabis Sativa", vulgarmente conhecida como "maconha", 110,580g e uma porção fracionada, sem embalagem, pesando 1,930g, o que fazia sem autorização e desacordo com as determinações legais e regulamentares, tudo conforme auto de exibição e apreensão (fls. 8/9) e laudos de constatação químico toxicológico provisório (fls. 71/76) e laudo definitivo.

Segundo consta, policiais civis cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, sendo lá encontrado, sobre um gaveteiro, uma faca com resquícios de maconha, além de um saco com mais de cem gramas da mesma substância uma balança digital.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida. Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para consumo pessoal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede a pretensão punitiva.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico (pp. 218/224), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, os policiais civis informaram que cumpriam um mandado de busca e apreensão no local, razão pela qual ingressaram no imóvel, pois não obtiveram resposta aos chamados. PEDRO se encontrava dormindo em seu quarto, oportunidade em que tomou ciência da ordem judicial. No móvel ao lado da cama que estava com a gaveta aberta foi encontrado um saco zipado que acondicionava considerável quantidade de maconha, rolo de fita adesiva e uma balança de precisão com resquícios da maconha. Também foram encontradas moedas dentro de uma caixa, além de rolo de plástico filme usado e porção de maconha sem embalagem. Já dentro do guarda-roupa lograram encontrar um vidro com uma porção de maconha envolta em plástico filme, duas balanças de precisão, rolo de plástico filme usado e uma faca de cozinha com resquícios do entorpecente, além de sete plásticos transparentes zipados vazios. Na oportunidade, a residência se encontrava muito suja e bagunçada. Pedro Ferraz informou que era usuário de droga e que fazia também a traficância para manutenção de seu vício, afirmando que só tem amizade com Yago. Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe.

Quanto às versões do acusado, admitiu a propriedade das drogas, contudo, negou a destinação ao tráfico. Segundo ele, eram para seu consumo.

Não obstante a narrativa apresentada pelo réu, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade no delito em comento.

Pois bem.

Os policiais militares foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial.

No exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita e, ao depor em Juízo como testemunha, colabora com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e, acima de tudo, com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade.

De mais a mais, não teria interesse em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a um inocente, caso realmente não o tivesse cometido.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de

eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada, pois o ato de guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida e a circunstâncias que envolvem o delito. Embora o acusado fosse usuário de entorpecentes conforme pp. 218/224, deve ser levado em consideração a forma como as drogas estavam armazenadas, em locais e modos distintos, assim como as balanças de precisão, pelo menos três, e outros petrechos típicos da comercialização. Nesse sentido, inclusive, encontra-se o depoimento policial, segundo o qual o acusado admitiu ser usuário e que traficava drogas para manter seu vício.

A respeito da quantidade de droga para fins de caracterização ou não do tráfico vale destacar a lição de ALEXANDRE DE MORAES (Legislação Penal Especial, Ed. Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2.000), citando julgado colacionado na RT 546/327:

"Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente."

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado admitiu apenas a

propriedade das drogas, e não o tráfico, que é o tipo penal em comento (Súmula 630 do STJ).

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável do réu, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR PEDRO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original e por limitação de final de semana), em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira desfavorável, com os reajustes legais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA